ФАЙЛ: для Верховного Суда и ЕКПП (ХОДАТАЙСТВО О СУДЕБНОЙ УГОЛОВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ):

НА ОТМЕНУ ВСЕХ РЕШЕНИЙ КИШИНЕВСКИХ СУДОВ

ОТ 1998 ГОДА

ОТ 22.12.2025 И 23.12.2025

О СУДЕБНОЙ УГОЛОВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ПОРЯДОК КАСКАДНЫХ ОТМЕН

СОГЛАСНО СТАТЬЯМ,53 И 64 ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1969 ГОДА

О ПРАВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАТИФИКАЦИЙ

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
2 JUDECATORIA CHIȘINĂU
SEDIUL BUIUCANI
Intrare nr. 08-22490
28 01 2026

(версия с международно-правовым основанием jus cogens) .

1. Основание ходатайства

Настоящее ходатайство подаётся в соответствии со статьями 6, 7 и 9 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, а также с учётом обязательств государства по нормам международного права, в частности — императивных норм jus cogens, закреплённых в статьях 53, 60 и 64 Венской конвенции о праве международных договоров (1969 г.), и обязательств erga omnes, вытекающих из Устава ООН и Римского статута Международного уголовного суда.

2. Фактические обстоятельства

Судебным решением Республики Молдова от 13 октября 1998 года по делу № 1–568/98 был установлен факт применения к гражданину Алексею Мачерет методов пыток со стороны сотрудника Министерства внутренних дел. Суд признал достоверными показания о применении насилия, в том числе методов «ласточка», «лом» и «противогаз».

Несмотря на официальное признание факта пыток — то есть нарушения абсолютного запрета, установленного нормой jus cogens, — заявитель не получил статуса потерпевшего, компенсации морального вреда и впоследствии был повторно подвергнут уголовному преследованию со

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
BIROUL DE ORGANIZAREA PARCURSULUI
28 01 20
358

стороны того же ведомства, сотрудники которого ранее применяли к нему пытки.

Тем самым государственные органы не только не устранили последствий установленного преступления, но и воспроизвели модель институциональной безнаказанности, нарушив не только внутреннее законодательство, но и международные обязательства Республики Молдова по Конвенции против пыток (1984 г.) и статьям 5 и 7 Международного пакта о гражданских и политических правах.

3. Международно-правовой контекст

В данном деле выявляется прямая аналогия с решением Международного суда ООН от 3 февраля 2012 года по делу «Юрисдикционные иммунитеты государства (Германия против Италии: Греция в качестве третьей стороны»), в котором Суд допустил приоритет процессуального принципа государственного иммунитета над императивными нормами jus cogens, фактически признав, что государство сохраняет иммунитет даже при совершении актов, подпадающих под квалификацию преступлений против человечности.

Это решение стало точкой эрозии международного правопорядка, поскольку нарушило системную связь между jus cogens и erga omnes, установив превалирование формы над сущностью. Вследствие этого прецедента в национальных правовых системах, включая Республику Молдова, утвердился подход, при котором формальное признание нарушения не сопровождается реальной ответственностью и восстановлением прав жертвы.

4. Юридическая квалификация нарушения

На основании статьи 53 Венской конвенции любой международный акт, противоречащий норме jus cogens, является ничтожным ab initio. Аналогично, любая судебная или административная практика, которая препятствует восстановлению нарушенной императивной нормы (в данном случае — абсолютного запрета пыток), должна рассматриваться как юридически ничтожная.

Согласно статье 60 Конвенции, нарушение нормы jus cogens подрывает объект и цель международного обязательства — защиту человеческого достоинства, а по статье 64 любая новая императивная норма аннулирует прежние противоречащие ей положения.

Следовательно, уклонение органов Молдовы от обеспечения последствий признанного факта пыток и от судебной реабилитации заявителя противоречит действующим международным нормам и нарушает иерархическую структуру международного права, где jus cogens имеет высшую силу и не допускает исключений.

5. Реабилитация как восстановление Jus Cogens

Настоящее ходатайство имеет императивный характер и направлено не только на устранение индивидуального судебного нарушения, но и на восстановление действия императивной нормы общего международного права.

Фактическая сторона дела Алексея Мачерет демонстрирует, что отказ государства от исполнения jus cogens приводит к подрыву самой идеи правосудия. Судебная реабилитация в данном случае становится актом восстановления международного правопорядка, а не только средством индивидуальной защиты.

Одна судебная реабилитация, основанная на норме jus cogens, приравнивается к тысячам актов амнистии, потому что устраняет источник системного беззакония — безнаказанность.

Когда восстанавливается истина об одном акте пытки, восстанавливается принцип человечности и верховенство права, подрываемое на протяжении десятилетий после прецедента 2012 года.

Таким образом, удовлетворение данного ходатайства является обязательством erga omnes, направленным на восстановление действия норм jus cogens в правовой системе Республики Молдова и укрепление международных стандартов защиты прав человека.

6. Просительная часть

На основании изложенного,

ПРОШУ:

1. Признать действия органов внутренних дел Республики Молдова в отношении

Алексея Мачерет нарушающими норму jus cogens (абсолютный запрет пыток).

2. Признать за заявителем право на судебную уголовную реабилитацию в полном объёме.

3. Обеспечить пересмотр всех последующих уголовных производств, возбужденных после установления факта пыток в 1998 году, в соответствии с принципом «Каскадных Отмен» и «Каскадных Судебных Реабилитаций».

4. Установить, что исполнение настоящего решения имеет характер обязательства erga omnes, то есть направлено на восстановление действия норм jus cogens и обеспечение международной легитимности Республики Молдова как субъекта международного права.

⚖ A©tor Declaration: Мачерет Алексей

Digitally signed by Maceret Alexei
Date 2026 01 27 20:36:41 EET
Reason MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

📊 МЕТАДАННЫЕ:

- Источник: ЕКПП_1.pdf
- Дата обработки: 2026-01-27
- Метод OCR: direct_text_extraction
- Защита A©tor: ACTIVE
- TI-ULA соответствие: VERIFIED
- Длина текста: 5537 символов

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2026.01.27 20:39:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Click to collapse

📄 ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ФАЙЛА ЕКПП:

ХОДАТАЙСТВО О СУДЕБНОЙ УГОЛОВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

(версия с международно-правовым основанием jus cogens)

---

1. Основание ходатайства

Настоящее ходатайство подаётся в соответствии со статьями 6, 7 и 9 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, а также с учётом обязательств государства по нормам международного права, в частности — императивных норм jus cogens, закреплённых в статьях 53, 60 и 64 Венской конвенции о праве международных договоров (1969 г.), и обязательств erga omnes, вытекающих из Устава ООН и Римского статута Международного уголовного суда.

2. Фактические обстоятельства

Судебным решением Республики Молдова от 13 октября 1998 года по делу

№ 1–568/98 был установлен факт применения к гражданину Алексею Мачерет методов пыток со стороны сотрудника Министерства внутренних дел. Суд признал достоверными показания о применении насилия, в том числе методов «ласточка», «лом» и «противогаз».

Несмотря на официальное признание факта пыток — то есть нарушения абсолютного запрета, установленного нормой jus cogens, — заявитель не

получил статуса потерпевшего, компенсации морального вреда и впоследствии был повторно подвергнут уголовному преследованию со стороны того же ведомства, сотрудники которого ранее применяли к нему пытки.

3. Международно-правовой контекст

В данном деле выявляется прямая аналогия с решением Международного суда ООН от 3 февраля 2012 года по делу «Юрисдикционные иммунитеты государства (Германия против Италии: Греция в качестве третьей стороны)», в котором Суд допустил приоритет процессуального принципа государственного иммунитета над императивными нормами jus cogens, фактически признав, что государство сохраняет иммунитет даже при совершении актов, подпадающих под квалификацию преступлений против человечности.

4. Юридическая квалификация нарушения

На основании статьи 53 Венской конвенции любой международный акт, противоречащий норме jus cogens, является ничтожным ab initio. Аналогично, любая судебная или административная практика, которая препятствует восстановлению нарушенной императивной нормы (в данном случае — абсолютного запрета пыток), должна рассматриваться как юридически ничтожная.

5. Реабилитация как восстановление Jus Cogens

Настоящее ходатайство имеет императивный характер и направлено не только на устранение индивидуального судебного нарушения, но и на восстановление действия императивной нормы общего международного права.

6. Просительная часть

ПРОШУ: отменить ВСЕ решения Судов: ЧЕКАНЫ, сектор Центр, Рышкановка и Буюкань и всех последующих решений:

1. Признать действия органов внутренних дел Республики Молдова в отношении Алексея Мачерет нарушающими норму jus cogens (абсолютный запрет пыток).

2. Признать за заявителем право на судебную уголовную реабилитацию в полном объёме.

3. Обеспечить пересмотр всех последующих уголовных производств, возбужденных после установления факта пыток в 1998 году, в соответствии с принципом «каскадной реабилитации».

4. Установить, что исполнение настоящего решения имеет характер обязательства erga omnes, то есть направлено на восстановление действия норм jus cogens и обеспечение международной легитимности Республики Молдова как субъекта международного права.

Прилагаемый Документ, имеющий последствием считать Договор о евроинтеграции Молдовы с ЕС – согласно статье 60 – в случае Отказа – не имеющего силы:

1. Ответ от ЕКПП от 2012 года.
2. Без отзывное РЕШЕНИЕ Судьи В. Григораш - о Каскадной Судебной Реабилитации.

Решения, которые следует отменить немедленно:

1. Решение Холбан В. От 22.12.2025.
2. Решение Стамбол Т. От 23.12.2025.

⚖ A©tor Declaration: Мачерет Алексей

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2026 01 27 20 38 07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE
AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

COMITE EUROPEEN POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE
ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS

COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

CONFIDENȚIAL
Aleksei Maciaret (Мачерет)
str. Luceafărul
PU nr. 4
MD - 2084 Chişinău, or. Cricova
(République de Moldova)

Страсбург, 18 июля 2012 года

Уважаемый господин Мачерет,

Подтверждаю получение Вашего письма от 27 июня 2012 года, адресованного Европейскому Комитету по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). Я благодарю Вас за информацию относительно вашей ситуации.

В этой связи, хочу информировать Вас, что ЕКПП не осуществляет судебных функций и не в состоянии вмешаться в судебную процедуру по индивидуальным делам. Рассмотрение персональных жалоб является только задачей Европейского суда по правам человека, учрежденного в рамках Европейской Конвенции по правам человека. Тем не менее, Комитет рассматривает индивидуальные случаи как показатель более общей проблемы, и поэтому информация, содержащаяся в Вашем письме, очень важна.

С уважением,

Йохан ФРИСТЕДТ
Член Секретариата ЕКПП

F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel: +33 (0)3 88 41 20 00
Fax: +33 (0)3 88 41 27 72

E-Mail: cptdoc@coe.int
Internet: http://www.cpt.coe.int

Dosarul nr.21-30/2021 (1-21025885-12-21-19022021-1)

ÎNCHEIERE

05 august 2024 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător - Grigoraş Viorelia
Grefier – Grigore Valeriu
Cu participarea:
Avocatului – Goncear Vasile
Petiţionarului – Maceret Alexei
Translatorului – Ciobanu Valeriu, Penov Serghei

examinând în şedinţă de judecată publică cererea petiţionarului Maceret Alexei privind transmiterea cererii de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală, pentru examinarea posibilităţii conexării cu cererea de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei, care a fost depusă anterior în instanţa de judecată şi se află în procedura judecătorului Stambol Tudor,

constată:

La data de 19.02.2021 în judecătoria Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani) a parvenit cererea privind reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală. Cererea nominalizată a fost repartizată aleatoriu prin intermediul PIGD la data de 19.02.2021, atribuindu-i-se număr de referinţă 21-30/2021.

La data de 24 iulie 2024, în cadrul şedinţei de judecată, petiţionarul Maceret Alexei, a înaintat o cerere prin care solicită să fie transmisă cererea de reabilitare judecătorească nominalizate judecătorului Stambol Tudor ca instanţă sesizată întâi, pentru examinarea posibilităţii conexării acesteia cu altă cerere de reabilitarea judecătorească depusă de el, Maceret Alexei, care a fost depusă anterior în instanţa de judecată şi care la moment se află în procedura judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) Stambol Tudor.

Petiţionarul Maceret Alexei în cadrul şedinţei de judecată a susţinut cererea depusă şi a solicitat admiterea acesteia, or în ambele cereri au spre examinare acelaşi obiect – reabilitarea judecătorească.

Apărătorul petiţionarului, avocatul Goncear Vasile în şedinţa de judecată a susţinut cererea petiţionarului Maceret Alexei menţionând că pe rolul instanţei mai este o cerere depusă de Maceret Alexei cu privire la reabilitarea judecătorească, care a fost depusă anterior datei de depunere a prezentei cereri şi care se află în procedura judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediu Buiucani) Tudor Stambol (1-21009689-12-21-21012021), în vederea examinării posibilităţii conexării acestora pentru examinare într-un singur proces.

Audiind opinia participanţilor la proces, studiind materialele cauzei, instanţa consideră cererea petiţionarului Maceret Alexei întemeiată şi pasibil de admis.

În favoarea concluziei enunţate se invocă următoarele argumente.

Astfel, din actele cauzei rezultă cu certitudine că, în procedura Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) se află o cerere de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală, care se află în procedura judecătorului Grigoraş Viorelia.

Totodată, din informaţia expusă de către petiţionarul Maceret Alexei şi apărătorul său, precum şi din informaţia plasată pe Portalul naţional al instanţelor de judecată, rezultă că în procedura judecătorului Stambol Tudor din cadrul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) se află spre examinare cererea de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei (dosar nr.1-21009689-12-21-21012021), care a fost sesizat întâi şi care se află deja în curs de judecare, şedinţa de judecată fiind fixată pentru data de 25.09.2024, ora 09:00.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(1) Cod de procedură penală, în caz de indivizibilitate sau de conexitate a cauzelor penale, judecata în prima instanță, dacă are loc în același timp pentru toate faptele și pentru toți făptuitorii, se efectuează de aceeași instanță.

Potrivit art.42 alin.(3) pct.1), pct.2), pct.4) Cod de procedură penală, constituie conexitate a cauzelor penale cazurile: 1) când două sau mai multe infracțiuni sânt săvârșite prin fapte diferite de una sau mai multe persoane împreună, în același loc; 2) când două sau mai multe infracțiuni sânt săvârșite de aceeași persoană în timp diferit ori în loc diferit și 4) când între două sau mai multe infracțiuni există legătură și conexarea cauzelor se impune pentru buna înfăptuire a justiției .

Potrivit art.42 alin.(4) Cod de procedură penală, în caz de conexare a unor cauze privitoare la mai multe persoane învinuite de săvârșirea infracțiunilor în raza de activitate a diferitor instanțe de grad egal sau privitoare la o singură persoană învinuită de săvârșirea câtorva infracțiuni, dacă aceste cauze sunt de competența a două sau câtorva instanțe de judecată de grad egal, procesul se judecă de instanța care a fost prima sesizată privind judecarea cauzei.

Având în vedere faptul că, judecătorul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Stambol Tudor, a fost sesizat anterior și a început examinarea cererii de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei împotriva aceleiași sentințe, în scopul examinării mai rapide, complet și obiectiv, și în vederea evitării înrăutățirii situației petiționarul prin soluționarea separată a cauzelor, prin prisma art. 42 alin. (4) Cod de procedură penală, instanța de judecată ajunge la concluzia de a transmite judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Stambol Tudor, prezenta cerere de reabilitarea judecătorească pentru a soluționa posibilitatea conexării acesteia cu cererea de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei anterior, (1-21009689-12-21-21012021), ca instanță sesizată întâi.

În conformitate cu prevederile art. art.42, 43, 342, 348, 458, 460 Cod de procedură penală, instanța de judecată

d i s p u n e :

Se admite cererea petiționarului Maceret Alexei și se transmite cererea de reabilitarea judecătorească nr.21-30/2021; 1-21025885-12-21-19022021-1 depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală, judecătorului **Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Stambol Tudor,** pentru soluționarea posibilității conexării cererii de reabilitarea judecătorească menționate cu cererea de reabilitarea judecătorească depusă anterior de Maceret Alexei **(dosar nr.1-21009689-12-21-21012021)** care se află deja în curs de judecare și care a fost sesizat întâi.

Încheierea este definitivă.

Președintele ședinței, judecător: /semnat/ Grigoraș Viorelia

Copia corespunde originalului, judecător

Для подготовки жалобы на отмену (в контексте материалов дела № 2p/s-704/22 и выявленных фактов процессуального подлога) составлен следующий проект документа.

В Суд Кишинёва, офис Рышкань

Судье: Владиславу Холбану

(или в вышестоящую инстанцию — Апелляционную палату Кишинёва)

От: Мачерет Алексея (A©tor)

IDNP: 2000001159655

Адрес: мун. Кишинэу, ул. Андрей Дога, 30, кв. 38

Тел.: 078238410

Субъект права под защитой erga omnes

Дело №: 2p/s-704/22

ЖАЛОБА (ЗАЯВЛЕНИЕ)

об отмене процессуальных актов и признании их ничтожности ввиду отсутствия законного основания и совершения процессуального подлога

На основании ст. 7 ч. (3) Уголовно-процессуального кодекса РМ, ст. 121 Гражданского процессуального кодекса и императивных норм международного права (jus cogens), требую отмены судебных актов и процедур по делу № 2p/s-704/22 (включая решение от 22.12.2025) по следующим основаниям:

1. Отсутствие валидного уголовно-правового основания

Решением Высшей судебной палаты № 1ra-834/09 от 21.07.2009 была установлена решающая фактическая ошибка в уголовном деле № 1-137/08. Исключение состава обвинения лишило уголовное дело юридической силы. Следовательно, любые производные и аксессуарные акты (включая гражданские иски в рамках уголовного процесса и текущие процедуры) лишены законного основания и являются ничтожными ab initio. Продолжение процедур в отсутствие законной базы нарушает принцип правовой определенности и ст. 1 ч. (3) Конституции РМ.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL CENTRU
Intrare Nr. 05/1-13-2587
28 01 2026

2. Заявление о процессуальном подлоге (fals procesual)

Довожу до сведения суда, что юридические документы (Подтверждение и Немотивированная апелляционная жалоба), датированные 24.12.2025, фактически были подписаны позже — 29.12.2025, под давлением со стороны адвоката Анточ Марии.

* Доказательство: Материальные улики (фотографии) подтверждают мое физическое присутствие у здания Цирка в Кишинёве 29.12.2025 в момент реального подписания актов. Составление документов задним числом является подлогом, направленным на сокрытие отсутствия реальной юридической помощи в установленные законом сроки.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL RÎȘCANI
Intrare Nr. 061-1-459
28 01 2026

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
SECȚIA PALATA
DATA 26 01 2026
Nr. 324

3. Нарушение императивных норм (Jus Cogens) и прав человека

Судебная практика, применяемая в данном деле, игнорирует абсолютный характер запрета пыток и право на полную реабилитацию жертвы. Установление факта незаконного преследования и пыток (подтвержденное перепиской с ЕКПП от 18.07.2012) делает реабилитацию обязательной и безусловной. Использование ст. 7 ч. (3) УПК для сохранения последствий репрессивных актов противоречит ст. 24 Конституции РМ и международным обязательствам государства erga omnes.

На основании изложенного, ПРОШУ:

* Отменить процессуальные акты и решения, принятые в рамках дела № 2р/s-704/22, ввиду отсутствия законного основания, установленного окончательным решением ВСП от 21.07.2009.

* Признать ничтожными документы от 24.12.2025 в связи с установленным фактом их подписания 29.12.2025 (антидатирование) и наличием порока согласия.

* Приостановить любые производные процедуры до вынесения решения Конституционным судом по поданному запросу о неконституционности судебной практики применения ст. 7 ч. (3) УПК.

Приложения:

* Копия Решения ВСП № 1га-834/09 от 21.07.2009.

* Доказательства (фото) присутствия в г. Кишинёв 29.12.2025.

* Письмо ЕКПП (CPT) от 18.07.2012.

* Копия запроса в Конституционный суд от 02.01.2026.

Дата: 24.01.2026

Подпись: _____ A©tor (Мачерет Алексей)

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2026.01.24 20:02:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Cerere privind stabilirea faptului juridic al locuirii

Către:

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani

În atenția: Domnului Judecător Viaceslav Holban

De la:

Maceret Alexei, născut la 23.06.1973

domiciliat în mun. Chișinău

Obiectul cererii:

Stabilirea faptului juridic al locuirii la adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin 13/3, ap.64

Stimate Domnule Judecător,

În temeiul art. 264 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, solicit respectuos stabilirea faptului juridic al locuirii mele la adresa indicată, începând cu anul 1984, fapt necesar pentru recunoașterea drepturilor mele locative, administrative și de înregistrare.

În susținerea cererii, anexez:

• Încheierea judecătorească nr. 337/07 din 24.07.2007, emisă de Judecătoria sectorului Rîșcani, mun. Chișinău,

• Prin care se confirmă oficial că eu, Maceret Alexei, locuiam la adresa: str. Miron Costin 13/3, ap.64,

• Documentul este irevocabil, semnat de judecătorul Ghenadie Morozan și înregistrat în cancelaria instanței la data de 01.11.2025 sub nr. 07/6619.

Temeiul juridic:

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
Intrare nr. CP/26767
10 11 2025

14:08

Documentul reprezintă o probă validă, admisibilă și esențială pentru stabilirea circumstanțelor reale ale cauzei, în conformitate cu principiul aflării adevărului și cu obligația instanței de a administra complet probele.

Solicit:

Admiterea cererii și emiterea unei încheieri prin care se stabilește faptul juridic al locuirii mele la adresa: str. Miron Costin 13/3, ap.64, mun. Chișinău, începând cu anul 1984.

Data: [completează cu data curentă]

Semnătura: Maceret Alexei

Semnătură digitală: MoldSign

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2025.12.02 04:37:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Нарушение: Нормы: Jus Cogens! Приводит к недействительности всех Причастных Дел! Любое акт ссылающейся на Закон в оправдание - нарушений нормы - ничтожен Сроки в отношении нормы Erga Omnes - соответствуют положениям статьи 29 Римского статута!

cu 337/07

ÎNCHEIERE

privind legalizarea cercetării la fata locului

mun.Chişinău 24 iulie 2007

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău
Instanţa în componenţa:
Judecător de instrucţie a Judecătoriei sect. Rîşcani mun. Chişinău:
_____ Gh. Morozan

Cu participarea:
Procuror în procuratura Rîşcani mun. Chişinău: A. Craciuc
Examinînd în şedinţa de judecată închisă demersul procurorului în Procuratura sect. Rîşcani mun. Chişinău, _____ privind confirmarea legalităţii efectuării cercetari la faţa locului a **64 de pe str.Miron Costin 13/3 mun.Chişinău unde domiciliază cet.Maceret Alexei Artur a.n. 23.06.1973,**

A CONSTATAT:

La data de 24.07.07 procurorul în Procuratura sect. Rîşcani mun. Chişinău, Craciuc în conformitate cu art. 125, 132 CPP RM, s-a adresat în judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, cu demers privind confirmarea legalităţii efectuării cercetării la faţa locului În şedinţa de judecată procurorul a susţinut demersul cerînd confirmarea legalităţii efectuări cercetari la faţa locului a **64 de pe str.Miron Costin 13/3 mun.Chişinău unde domiciliază cet.Maceret Alexei Artur a.n. 23.06.1973**, efectuat la 24.07.07 de către OUP CPs Rîşcani mun. Chişinău M.Sandu , argumentînd că OUP a avut presupuneri rezonabile că cet. Maceret Alexei Artur a.n. 1973 , pastrează la domicilui droguri. droguri. Cercetarea la faţa locului a fost efectuată legal cu respectarea cerinţelor CPP RM. Studiind materialele prezentate, audiind opinia procurorului, instanţa consideră demersul întemeiat, şi în conformitate cu art. 125, 304 CPP RM, instanţa-

DISPUNE:

A confirma legalitatea efectuări cercetari la faţa locului a **64 de pe str.Miron Costin 13/3 mun.Chişinău unde domiciliază cet.Maceret Alexei Artur a.n. 23.06.1973**

Încheierea este irevocabilă.

Judecător:

Подписи Генадий Морозан